



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**
Мін'юст

Органам за списком

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 010011

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@ca.minjust.gov.ua,

themis@ca.minjust.gov.ua,

Web: <http://www.minjust.gov.ua>

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини
у справі «Сінько та інші проти України»

16 квітня 2026 року Європейським судом з прав людини (далі – Європейський суд) було ухвалено остаточне рішення у справі «Сінько та інші проти України» (заява № 1516/21 та 2 інші заяви).

У цій справі Європейський суд констатував порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) у зв'язку з непроведенням ефективного розслідування смертей родичів заявників внаслідок неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками (стислий виклад рішення додається).

Загальна сума відшкодування, яку Уряд України повинен сплатити на виконання вказаного рішення Європейського суду, становить 18 500 (вісімнадцять тисяч п'ятсот) євро.

Відповідно до пункту 1 статті 46 Конвенції та статті 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» рішення Європейського суду є обов'язковими для виконання Україною.

Під виконанням рішення Європейського суду слід розуміти виплату відшкодування, а також вжиття державою додаткових заходів індивідуального характеру, спрямованих на усунення конкретного порушення, визначеного в рішенні Європейського суду, та заходів загального характеру, спрямованих на усунення підстав для надходження до Європейського суду аналогічних заяв проти України у майбутньому.

За цими критеріями Комітет міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ) здійснює оцінку виконання державою рішень Європейського суду, виходячи з інформації, наданої державними органами щодо заходів, вжитих на виконання



СЕД АСКОД

Міністерство юстиції України

№ 57988/69821-21-26/5.2.2 від 24.04.2026

Підписувач Сокоренко Маргарита Степанівна

Сертифікат 514B5C86A1E5DA1104000000AFB10000BA990F05

Дійсний з 15.12.2025 12:40:11 по 15.12.2026 12:40:11

вказаного рішення. Відповідні положення закріплені у Правилах КМ РЄ щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду та умов дружнього врегулювання (від 10 травня 2006 року).

У рішенні «Сінько та інші проти України» Європейський суд зазначив, «...що провадження на національному рівні характеризувалися різними недоліками, які підірвали здатність органів державної влади встановити обставини смерті найближчих родичів заявників, а також встановити відповідальних осіб, якщо такі були. Конкретні недоліки вказані в таблиці у додатку» (пункт 7 рішення).

Проаналізувавши обставини справи, Європейський суд вказав на такі суттєві недоліки:

- неправомірна затримка та відсутність ретельності;
- повернення справи на новий розгляд з огляду на недоліки розслідування;
- невстановлення суттєвих фактів справи та можливих помилок, допущених під час надання медичної допомоги;
- національні органи влади самі критикували процес проведення розслідування у зв'язку з його неефективністю;
- відмова в порушенні та/або затримка у порушенні кримінальної справи.

З огляду на зазначене, а також на характер порушень, констатованих Європейським судом у справі «Сінько та інші проти України», та з метою належного виконання рішення Європейського суду у цій справі та попередження аналогічних порушень у майбутньому в межах компетенції наголошую на необхідності дотримуватися положень Конвенції, практики Європейського суду та національного законодавства і не допускати проведення органами досудового розслідування надмірно тривалих і неефективних розслідувань у кримінальних справах щодо смертей, спричинених неналежним виконанням медичними працівниками своїх професійних обов'язків.

Також прошу:

1) під час проведення розслідувань вживати усіх необхідних заходів для проведення ретельного розслідування, не допускати бездіяльності та затримки у проведенні слідчих дій; забезпечувати належне та ефективне процесуальне керівництво під час розслідування обставин смерті, спричиненої неналежним виконанням медичними працівниками своїх професійних обов'язків;

2) повідомити про результати розслідування у кримінальних провадженнях:

- № 12013040650001887 від 05 квітня 2013 року;
- № 42015201010000002 від 24 грудня 2015 року;
- № 12012220540000518 від 16 грудня 2012 року.

Якщо відповідні кримінальні провадження закриті, прошу надати підтверджуючі документи (зокрема постанову про закриття кримінального

провадження), повідомити, чи оскаржували заявники такі рішення та який результат розгляду їхніх скарг;

3) у разі закриття кримінальних проваджень внести записи до Єдиного реєстру досудових розслідувань та провести нові ефективні розслідування обставин смерті – Сінько Марії Іванівни, 30.09.1925 р.н., Карпенка Петра Володимировича, 08.10.1936 р.н. та Пушкаря Якова Юрійовича, 1982 р.н., звернувши увагу на висновки Європейського суду у цій справі. Забезпечити належне та ефективне процесуальне керівництво під час розслідування зазначеного кримінального провадження;

4) якщо провести такі розслідування неможливо/немає підстав для проведення таких розслідувань, надати належним чином обґрунтовану інформацію про заходи, які не можуть бути вжиті, з огляду на фактичні та/або правові підстави справи з наданням висновку щодо обґрунтованості прийнятого рішення про закриття кримінального провадження;

5) повідомити, чи проводилися службові перевірки за фактами неналежного виконання своїх службових обов'язків працівниками правоохоронних органів під час здійснення розслідування у кримінальних провадженнях: № 42015201010000002 від 24 грудня 2015 року; № 12012220540000518 від 16 грудня 2012 року та № 12015050690001092 від 25 червня 2015 року. Якщо так, повідомити результат таких перевірок;

6) довести висновки Європейського суду у цій справі до відома працівників органів досудового розслідування та прокурорів з метою забезпечення проведення у майбутньому ефективного досудового розслідування у справах такої категорії відповідно до практики Європейського суду;

7) Міністерство охорони здоров'я України – довести висновки Європейського суду у цій справі до відома управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та закладів надання медичної допомоги усіх форм власності;

8) Тренінговий центр прокурорів – забезпечити включення рішення Європейського суду у цій справі до програм підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури;

9) Міністерству внутрішніх справ України – поінформувати заклади вищої освіти МВС для забезпечення включення рішення Європейського суду у цій справі до програм підготовки та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів.

З метою належного звітування КМ РЄ прошу повідомити про результати розгляду цього листа **до 22 травня 2026 року** електронною поштою (themis@ca.minjust.gov.ua) та через систему електронного документообігу (у разі відсутності – поштою).

Крім того повідомляю, що найближчим часом автентичний переклад вказаного рішення буде надруковано у збірнику нормативно-правових актів «Офіційний вісник України», розміщено на офіційному сайті Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/cat_9329) та на офіційному сайті Європейського суду HUDOC (<https://hudoc.echr.coe.int>).

Додатки: 1. Стислий виклад вказаного рішення Європейського суду в 1 прим. кожному адресату;
2. Копія перекладу вказаного рішення Офісу Генерального прокурора в 1 прим.

**Уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини**

Маргарита СОКОРЕНКО

Циркун К., 279 65 39

СПИСОК

Офіс Генерального прокурора – вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

Міністерство внутрішніх справ України – вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601

Національна поліція України – вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601

Міністерство охорони здоров'я України - вул. Михайла Грушевського, 7, м. Київ, 01601

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області – вул. Володимира Антоновича, 29, м. Дніпро, 49000

Дніпропетровська місцева прокуратура № 2 - вул. Європейська, 15, м. Дніпро, 49000

Сумська окружна прокуратура - вул. В'ячеслава Чорновола, 29, м. Суми, 40000

ГУ Національної поліції в Сумській області - вул. Герасима Кондратьєва, 23, 40000, м. Суми

Територіальне управління ДБР розташоване в м. Полтаві - вул. Гоголя, 25, м. Полтава, 36000

Відділ поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області - вул. Михайла Водяного, 32, м. Харків, 61001

Національна академія внутрішніх справ України – пл. Солом'янська, 1, м. Київ – ДСП, 03035

Тренінговий центр прокурорів України – вул. Юрія Іллєнка, 81-б, м. Київ, 04050